

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Cuándo usarlo: antes del discovery, cuando el prospecto va a compartir información sensible (bases de datos, márgenes, planes de producto, tecnología propia). Se firma **antes** de la propuesta, no después. Ofrecerlo sin que lo pidan es una señal de seriedad y no cuesta nada.

Acuerdo de Confidencialidad que celebran, por una parte, **HECTOR ALEJANDRO CRUZ SOLIS**, persona física con actividad empresarial que opera bajo la marca **Devifly (devifly.dev)**, con RFC **CUSH011107NH8** y domicilio en **Prolongación Morelos 189, Valle Dorado, C.P. 53690, Naucalpan de Juárez, Estado de México**; y por la otra, **[NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL]**, con RFC **[RFC]**; a quienes conjuntamente se les denominará **"LAS PARTES"**, conforme a lo siguiente:

ANTECEDENTE

LAS PARTES sostienen conversaciones con el objeto de evaluar y, en su caso, ejecutar un proyecto de **[BREVE DESCRIPCIÓN: ej. "desarrollo de una plataforma web de reservaciones"]** (en adelante, **"EL PROPÓSITO"**), para lo cual resulta necesario intercambiar información no pública.

Este acuerdo es **bilateral**: ambas partes pueden actuar indistintamente como parte reveladora y como parte receptora.

CLÁUSULAS

PRIMERA — INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Se considera **Información Confidencial** toda información, en cualquier soporte —oral, escrita, digital, visual o cualquier otro—, que una parte revele a la otra con motivo de EL PROPÓSITO, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa:

- a)** Estrategias comerciales, planes de negocio, proyecciones financieras, márgenes y estructuras de costos.
- b)** Listas de clientes, proveedores y prospectos, así como bases de datos de cualquier naturaleza.

- c) Código fuente, arquitecturas, algoritmos, esquemas de base de datos y documentación técnica.
- d) Credenciales de acceso, llaves de API, contraseñas y configuraciones de infraestructura.
- e) Diseños, prototipos, especificaciones de producto y planes de lanzamiento no publicados.
- f) Procesos internos, metodologías y conocimiento operativo.
- g) Los términos de las negociaciones entre LAS PARTES, incluida la existencia misma de este acuerdo.

No es necesario que la información se marque como "confidencial" para quedar protegida, siempre que por su naturaleza razonablemente deba entenderse como tal.

SEGUNDA — OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA

La parte receptora se obliga a:

- a) Mantener la Información Confidencial en estricta reserva, con al menos el mismo grado de cuidado con que protege su propia información sensible, y en ningún caso con un grado menor al razonable.
- b) Utilizarla **exclusivamente** para EL PROPÓSITO, sin explotarla comercialmente ni aprovecharla en beneficio propio o de terceros.
- c) Limitar el acceso únicamente a las personas que necesiten conocerla para EL PROPÓSITO, quienes quedarán vinculadas por obligaciones de confidencialidad al menos equivalentes a las de este acuerdo. La parte receptora responde por los actos de dichas personas como si fueran propios.
- d) No reproducir, copiar ni almacenar la información más allá de lo estrictamente necesario.
- e) No aplicar ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar el software o los materiales recibidos.
- f) Notificar a la parte reveladora, dentro de las **48 horas** siguientes a que tenga conocimiento, cualquier divulgación no autorizada, pérdida o acceso indebido a la Información Confidencial, y colaborar razonablemente en mitigar sus efectos.

TERCERA — EXCEPCIONES

No se considerará Información Confidencial aquella respecto de la cual la parte receptora pueda demostrar documentalmente que:

- a) Era de dominio público al momento de su revelación, o pasó a serlo posteriormente sin culpa de la parte receptora.
- b) Ya obraba legítimamente en su poder, libre de obligaciones de confidencialidad, antes de la revelación.

- c) Le fue revelada por un tercero facultado para hacerlo, sin violar obligación alguna.
- d) Fue desarrollada de manera independiente, sin utilizar la Información Confidencial recibida.

CUARTA — REVELACIÓN POR MANDATO DE AUTORIDAD

Si la parte receptora resulta legalmente obligada a revelar Información Confidencial por orden de autoridad judicial o administrativa competente, podrá hacerlo limitándose estrictamente a lo requerido, y deberá:

- a) Notificar a la parte reveladora con la mayor anticipación posible, siempre que la ley lo permita, para que esta pueda ejercer las acciones que estime pertinentes.
- b) Colaborar razonablemente, a costa de la parte reveladora, en cualquier gestión para limitar el alcance de la revelación.

QUINTA — PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La Información Confidencial permanece en todo momento como propiedad exclusiva de la parte reveladora. Este acuerdo **no transfiere** título, derecho, licencia ni interés alguno sobre patentes, derechos de autor, secretos industriales, marcas ni ninguna otra forma de propiedad intelectual.

Nada en este instrumento obliga a LAS PARTES a celebrar un contrato de prestación de servicios ni a continuar las negociaciones.

SEXTA — DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN

A la conclusión de EL PROPÓSITO, o en cualquier momento a simple requerimiento por escrito de la parte reveladora, la parte receptora deberá, dentro de los **10 (diez) días hábiles** siguientes:

- a) Devolver o destruir toda la Información Confidencial y sus copias, incluidas las almacenadas en medios electrónicos.
- b) Confirmar por escrito el cumplimiento de lo anterior.

Se exceptúan las copias que deban conservarse por obligación legal o por políticas automatizadas de respaldo, las cuales permanecerán sujetas a las obligaciones de confidencialidad de este acuerdo mientras subsistan.

SÉPTIMA — VIGENCIA

Este acuerdo entra en vigor el día de su firma y las obligaciones de confidencialidad subsistirán durante **3 (tres) años** contados a partir de la última revelación de Información Confidencial.

Tratándose de secretos industriales en términos de la **Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial**, de datos personales, o de credenciales de acceso, las obligaciones subsistirán **indefinidamente**, mientras conserven tal carácter.

OCTAVA — INCUMPLIMIENTO

LAS PARTES reconocen que la violación de este acuerdo puede ocasionar daños de difícil reparación económica. En consecuencia, la parte afectada podrá:

- a) Solicitar medidas precautorias o cautelares ante la autoridad competente, sin necesidad de otorgar garantía ni de acreditar daño efectivo.
- b) Exigir la reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.
- c) Ejercer las acciones civiles y penales que correspondan, incluidas las previstas en la legislación en materia de propiedad industrial y derechos de autor.

NOVENA — DATOS PERSONALES

Cuando la Información Confidencial incluya datos personales, LAS PARTES se obligan a tratarlos conforme a la **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares**, su Reglamento y los avisos de privacidad aplicables, absteniéndose de usarlos para finalidad distinta a EL PROPÓSITO.

DÉCIMA — DISPOSICIONES GENERALES

10.1 Este acuerdo constituye el entendimiento íntegro entre LAS PARTES respecto de la confidencialidad y sustituye cualquier acuerdo previo sobre la misma materia. Toda modificación deberá constar por escrito y firmada por ambas.

10.2 La nulidad de alguna cláusula no afectará la validez de las restantes.

10.3 La tolerancia o el retraso en el ejercicio de un derecho no implica su renuncia.

10.4 Ninguna parte podrá ceder este acuerdo sin consentimiento previo y por escrito de la otra.

10.5 LAS PARTES aceptan la validez de la firma electrónica o autógrafa digitalizada, así como del intercambio de ejemplares por correo electrónico, en términos de los artículos 89 a 114 del Código de Comercio.

DÉCIMA PRIMERA — LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Este acuerdo se rige por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para su interpretación y cumplimiento, LAS PARTES se someten expresamente a la jurisdicción de los **tribunales competentes del Estado de México**, renunciando a cualquier otro fuero.

Enteradas LAS PARTES del contenido y alcance legal de este acuerdo, lo firman en **[CIUDAD]**, a los **[DÍA]** días del mes de **[MES]** de **[AÑO]**.

DEVIFLY	[CLIENTE]
Hector Alejandro Cruz Solis	[NOMBRE]
RFC: CUSH011107NH8	RFC: [RFC]
devifly.dev@gmail.com	[CORREO]